

## 한전KDN(주)

### 개 선 요 구

제 목 공사업체 선정 및 관리 관련 절차 수립 필요(별점 관리)

소 관 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

조 치 부 서 □□□□□□(♡♡♡♡♡)

내 용

#### 1. 업무 개요

□□□□□□ ♡♡♡♡♡는 사옥건축 총괄 부서로 사옥건축의 기본계획 수립, 설계관리, 공사관리 감독, 준공 및 인계 업무를 수행하고 있다.

그리고 건설공사 준공 후 60일 이내 「건설기술진흥법」제 50조에 따라 중대건설 현장 사고 및 건설사고 미신고에 따른 감점 요인을 포함하여 시공평가를 진행하고 있다.

#### 2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」제53조(건설공사 등의 부실 측정)에 따르면 공사감리 또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로서 부실공사가 발생하였거나, 발생할 우려가 있는 경우 및 건설공사의 타당성 조사에서 건설공사에 대한 수요 예측을 고의 또는 과실로 부실하게 하여 발주청에 손해를 끼친 경우에는 부실의 정도를 측정하여 별점을 주어야 하고, 발주청과 인허가기관의 장은 별점을 준 경우 그 내용을 국토교통부 장관에게 통보하여야 하며, 국토교통부 장관은 그 별점을 종합

관리하고 공개하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「건설기술진흥법 시행령」 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점 부과 등)에 따르면 벌점 부과 결과를 통보받은 기관은 벌점을 부과받은 자에 대한 벌점을 누계하여 관리하여야 하며, 발주청의 요청이 있는 경우에는 그 내용을 통보하거나 정보통신망을 통하여 발주청이 확인할 수 있도록 하여야 한다고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

「건설기술진흥법 및 시행령」 제53조(건설공사 등의 부실 측정)에 따르면 공사업체가 부실공사를 할 경우 벌점을 부과하고 공개하여야 한다고 되어 있다.

그러나 현재까지 회사에서 벌점을 부과한 이력은 없으며 벌점부과 관련된 사항에 대한 내부 절차 및 기준이 부재한 것으로 확인되었다.

또한 사옥건설 준공 후 60일 이내 시행하는 시공평가 시 사고에 대한 감점 사항은 있지만, 공사업체의 참가자격 사전심사 시 국토교통부에 공시되어 있는 벌점은 반영하지 않고 있다.

따라서 「건설기술진흥법 시행령」의 건설공사 등의 벌점관리 기준에 따라 벌점 부과 내부규정과 용역시방서에 관련 내용 명시에 대한 검토가 필요하며, 문제를 야기한 공사업체를 제재하기 위해 법에서 정해진 벌점 통보를 시행하고, 공사업체 참가자격 사전심사 시 부실공사 관련 실적을 고려하기 위해 국토교통부의 벌점 통합관리시스템(PIS:Penalty Information System)<sup>1)</sup>을 통한 벌점조회 후 점수에 반영할 필요가 있다.

### 관련부서 의견

□□□□□□ ♡♡♡♡♡는 「사옥건축지침」 내 벌점관리 시행 사항을 반영하

1) 국토교통부에서 관리하는 건설산업지식정보시스템 플랫폼(KISCON.net)의 벌점통합관리시스템에서 벌점 조회

여 관리하고, 해당 공사 및 용역 시방서에 별점 부과에 관한 사항을 포함하여 발주 하겠다고 답변하였다.

#### 조치할 사항

□□□□□□장은 문제를 야기한 공사업체에 대해 별점 부과 및 사전심사 시 별점 반영을 할 수 있도록 「사옥건축지침」을 개정하기 바랍니다.(개선)